

# 법률 질의 답변서

## 【질의 내용】

### 【상황】

갑은 농촌개발사업 시행자로 지정되어, 을과 병이 포함된 지역에서 토지 및 건물의 환지 처분을 진행하게 되었습니다. 환지 과정에서 갑은 지역 주민들의 불만과 을과 병 사이의 경계 분쟁을 해결해야 하는 상황에 처했습니다. 또한, 환지 처분에 따른 토지와 건물의 등기가 언제 이루어져야 하는지에 대해 혼란을 겪고 있습니다.

【질문】 갑은 환지에 따른 을과 병 간의 분쟁을 조정하기 위해 무엇을 구성해야 하며, 환지 처분과 관련된 토지 및 건물의 등기는 언제 이루어져야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

## 【답변 요지】

농어촌정비법상 환지 계획 수립은 사업 시행 전 토지를 대체할 사업 후 토지를 정하고 이에 관계 불균형을 금전으로 청산하는 절차를 의미하며, 이를 통해 경계 분쟁의 기초를 마련합니다. 환지 처분과 관련된 토지 및 건물의 등기는 사업 시행자가 인가를 받은 후 지체 없이 촉탁해야 하는 의무 사항입니다. 따라서 갑은 환지 계획을 수립하여 분쟁의 근거를 명확히 하고, 인가 즉시 등기 촉탁을 통해 법적 효력을 발생시켜야 합니다.

## 【관련 법령 및 해설】

### ▶ 농어촌정비법 제 25 조(환지계획) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

#### · 조문 원문: 제 25 조(환지계획)

- ① 농업생산기반 정비사업 시행자는 농업생산기반 정비사업 시행을 위하여 필요하면 사업 시행 전의 토지를 대신하여 사업 시행 후의 토지를 정하고, 이로 인하여 생긴 이해관계의 불균형을 금전으로 청산하게 하기 위한 환지계획을 세워야 한다.
- ② 환지계획에서 환지는 종전의 토지와 상응하여야 하되, 농업생산기반 정비사업 시행에 따른 환지는 농업경영의 합리화에 기여할 수 있도록 집단 지정하여야 한다.
- ③ 환지를 받을 수 있는 자는 토지등기부상의 토지 소유자여야 한다.
- ④ 환지계획에는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
  1. 토지 소유자별 환지계획 및 청산금 내용
  2. 종전 토지 및 시행 후 토지의 필지별 내용
  3. 환지를 지정하지 아니하는 토지 및 그 밖에 특별한 취급을 하는 토지의 내용
  4. 그 밖에 농림축산식품부령으로 정하는 사항
- ⑤ 농업생산기반 정비사업 시행에 따른 환지는 농경지로 지정함을 원칙으로 한다. 다만, 생활환경정비사업 병행 시 토지 소유자가 신청하거나 동의할 경우에는 비농경지로 지정할 수 있다.
- ⑥ 환지로 지정되는 면적은 대통령령으로 정하는 바에 따라 산정한 면적과 비교하여 토지 소유자별로 증감 폭이 100 분의 20 이내가 되도록 하여야 한다. 다만, 그 산정한 면적의 100 분의 20 에 해당하는 면적이 1 천 제곱미터 미만이면 1 천제곱미터까지 늘리거나 줄일 수 있다.
- ⑦ 국공유지나 한국농어촌공사 소유가 아닌 토지 중 지목이 구거(溝渠: 도랑), 도로, 하천, 제방(둑) 또는 유지

(웅덩이)인 토지로서 실제 경작하지 아니한 경우와 환지계획구역에 1천제곱미터 이하의 토지 소유자가 있는 경우에는 환지를 지정하지 아니하고 금전으로 청산한다. 다만, 제 40 조에 따른 수해자총회의 의결(대의원회의 의결로 수해자총회의 의결을 갈음하는 경우를 포함한다)이 있을 경우에는 1천제곱미터 이하의 토지 소유자에게도 환지를 지정할 수 있다.

⑧ 농업생산기반 정비사업 시행자는 제 1 항에 따라 환지계획을 수립할 때에 종전 토지의 전부 또는 일부에 소유권 외의 권리 또는 처분 제한이 있는 경우 종전 토지와 교환될 토지에 그 소유권 외의 권리 또는 처분 제한의 목적이 되는 부분을 지정하여야 한다.

• **해설:** 농업생산기반 정비사업 시행자는 사업 시행 전 토지를 대신할 사업 후 토지를 정하고 이해관계 불균형을 금전으로 청산하기 위한 환지계획을 세워야 합니다. 이 조문은 환지 과정에서 발생할 수 있는 토지 소유권 변경과 이로 인한 이해관계 불균형을 해결하기 위한 기본 절차를 규정합니다. 환지계획 수립은 을과 병 사이의 경계 분쟁을 해결하고 새로운 토지 배분을 확정하는 법적 근거가 됩니다.

#### ▶ 농어촌정비법 제 42 조(환지 처분에 따른 등기) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 42 조(환지 처분에 따른 등기)

① 농업생산기반 정비사업 시행자는 제 26 조제 1 항에 따른 인가를 받은 때에는 지체 없이 해당 환지 처분과 관련된 토지 및 건물의 등기를 촉탁(囑託)하여야 한다.

② 농업생산기반 정비사업 시행자는 환지등기를 촉탁하기 위하여 이미 등기된 토지의 표시를 변경할 필요가 있을 때에는 토지 소유자를 갈음하여 변경등기를 촉탁하여야 한다. 이 경우의 등기는 농업생산기반 정비사업으로 인한 등기로 본다.

③ 환지 처분에 따른 등기에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

• **해설:** 농업생산기반 정비사업 시행자는 인가를 받은 때에는 지체 없이 해당 환지 처분과 관련된 토지 및 건물의 등기를 촉탁하여야 합니다. 이 조문은 환지 처분의 법적 효력을 완성하기 위해 등기 촉탁을 인가 후 즉시 수행해야 할 의무로 명시하고 있습니다. 등기 촉탁 시기를 지체 없이 규정함으로써 환지 처분 후의 권리 변동이 신속하게 공시되도록 합니다.

#### 【결론】

갑은 환지계획을 수립하여 을과 병 간의 경계 분쟁을 해결할 법적 근거를 마련하고, 사업 인가를 받은 즉시 토지 및 건물의 등기 촉탁을 진행해야 합니다. 환지계획은 이해관계 불균형을 금전으로 청산하는 절차를 포함하므로 이를 통해 주민들의 불만을 해소할 수 있습니다. 등기 촉탁을 지체 없이 수행하지 않을 경우 환지 처분의 효력 발생이 지연되어 추가적인 분쟁이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.

---

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증